

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2809/2533

นางพุทธศิลป์ วัชรคงศักดิ์

โจทก์

นางสมดี แสนทวีสุข กับพวก

จำเลย

นางพุทธศิลป์ วัชรคงศักดิ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากโจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงกันได้โดยจำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยทั้งสองอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาที่ยื่นไว้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงไม่คัดค้าน (อันดับ 65) โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ที่ 2 รื้อถอนโรงเรือนส่วนที่รुकล้ำออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 130710 ตำบลปากเกร็ด(สีกัน) อำเภอปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี ให้จำเลยทั้งสองขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 130710 และ 130711 และส่งมอบที่ดินทั้งสองแปลงแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยห้ามจำเลยทั้งสองเกี่ยวข้องและให้ใช้ค่าเสียหาย ฯลฯ จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามฟ้องคืนแก่จำเลยทั้งสอง ฯลฯ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้รับฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองและให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา (อันดับ 36)

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาสั่ง (อันดับ 47,65)

คำสั่ง

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา

อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกา จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>